

sih selalu menjadi diskursus yang tiada henti seiring dengan perkembangan dunia perbankan. Tulisan ini mencoba mengentengahkan perdebatan “klasik” persoalan apakah bunga bank adalah riba dan bagaimana dampak fatwa tersebut dalam dunia perbankan nasional saat ini?

Tentang Keharaman Riba

Pertanyaan pentingnya, mengapa perdebatan soal halal-haramnya bunga seolah belum tuntas hingga hari ini? Padahal, realitanya persoalan bunga bank telah lama menghiasi dinamika hukum Islam. Perdebatan itu timbul sejalan dengan terjadinya praktik dunia perbankan yang digunakan oleh umat Islam. Para ulama pun berbeda pendapat tentang hal ini dengan mengusung argumentasinya masing-masing. Hal ini tak beda saat dilakukan diskusi dan pengambilan keputusan fatwa tentang haramnya bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2003 dan juga fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Lalu, mengapa bunga bank tetap menjadi hal yang harus diperdebatkan? Halal-haramnya bunga bank merupakan ranah interpretasi yang mensyaratkan tempat (*makan*), waktu (*zaman*), dan kondisi (*ahwal*) yang melingkupinya. Sebab, dunia perbankan, apalagi dengan sistem perbankan yang demikian dinamis saat ini, merupakan sesuatu yang baru dan terus berkembang. Karenanya, lapangan ijtihad menjadi terbuka untuk dimasuki fatwa hukum.

Dalam asas muamalah, hukum Islam memberi *wider mandate* (baca: *al-Ashl fi al-Asyya' al-Ibahah*, segala sesuatu pada